

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1297/2542

บริษัท ไดเนอร์สค ลับ (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย ขจร เร Chiang แซน กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 295, มาตรา 369

ใบสมัครสมาชิกบัตรเสริมที่ออกโดยบริษัทโจทก์แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน และข้อความที่ระบุถึงความรับผิดชอบนั้นอยู่ในส่วนประวัติสมาชิกบัตรหลัก และมีผู้ลงชื่อเพียงสมาชิกบัตรหลักคือจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขออนุมัติเท่านั้น คงปรากฏลายมือชื่อจำเลยที่ 2 เฉพาะในส่วนที่เป็นประวัติของผู้สมัครบัตรเสริมเท่านั้น ซึ่งมีได้มีข้อความใดระบุว่าผู้สมัครบัตรเสริมคือจำเลยที่ 2 ได้ตกลงยินยอมถึงขนาดยอมตนเข้ารับผิดร่วมกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสมาชิกบัตรหลักด้วย ทั้งข้อบังคับของสมาชิกภาพก็หาข้อความใด ๆ ที่จะแปลความถึงขนาดให้มีผลถึงการรับรู้หรือผูกพันจำเลยที่ 2 ให้ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ไม่ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้คืนให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 สมัครเข้าเป็นสมาชิกบัตรสินเชื่อไไดเนอร์สคลับกับโจทก์และโจทก์ตกลงรับจำเลยที่ 1 เข้าเป็นสมาชิก จำเลยที่ 1 ตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ระเบียบข้อบังคับที่โจทก์ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้บัตร และตกลงด้วยว่า

เมื่อโจทก์ออกเงินชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 ไปแล้ว จำเลยที่ 1 จะชำระคืนแก่โจทก์ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ระบุในใบแจ้งยอดหนี้รายเดือนหากจำเลยที่ 1 ผิดนัดยอม เสียค่าธรรมเนียมให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อเดือน ของยอดหนี้ค้างชำระ โจทก์ออกบัตรหมายเลข 3613-444527-0007 ให้แก่จำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 ขอให้โจทก์รับจำเลยที่ 2 เข้าเป็นสมาชิกบัตรเสริมและให้โจทก์ออกบัตรเสริมแก่จำเลย ที่ 2 โดยตกลงผูกพันตนเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ตามยอดหนี้ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตร โดยยอมรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม โจทก์ออกบัตรเสริมหมายเลข 3613- 444527-0015 ให้แก่จำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองนำบัตรที่โจทก์ออกให้ไปใช้หลายครั้ง โจทก์ได้ชำระเงินแทนจำเลยทุกครั้งเฉพาะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จำเลยทั้งสองนำบัตรไป ใช้ โจทก์ออกใบแจ้งยอดหนี้แก่จำเลยทั้งสองรวม 15 ฉบับ เมื่อถึงกำหนดจำเลยทั้งสองชำระเพียงบางส่วนจำเลยทั้งสองค้างชำระต้นเงิน 39,368.05 บาท เบี้ย ปรับ 6,220.12 บาท รวมเป็นเงิน 45,588.17 บาท แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระจึงต้อง ร่วมกันรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 39,368.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,976.11 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระ เงิน 50,976.11 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 39,368.05 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือ บัตรเสริมของโจทก์จริง แต่จำเลยที่ 2 ไม่เคยค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการแก่โจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่เคยตกลงยอมรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 45,588.17 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 39,368.05 บาท นับแต่วันที่ 30

มิถุนายน 2538 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 5,387.94 บาท สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าได้ตกลงร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์นั้น เห็นว่า เอกสารหมายจ.6 ใบสมัครสมาชิกบัตรเสริมนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน และข้อความที่ระบุถึงความรับผิดชอบอยู่ในส่วนประวัติสมาชิกบัตรหลัก และมีผู้ลงชื่อเพียงสมาชิกบัตรหลักคือจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้ขออนุมัติเท่านั้น คงปรากฏลายมือชื่อจำเลยที่ 2 เฉพาะในส่วนที่เป็นประวัติของผู้สมัครบัตรเสริมเท่านั้นและก็มีได้มีข้อความใดระบุว่าผู้สมัครบัตรเสริมคือจำเลยที่ 2 ได้ตกลงยินยอมถึงขนาดยอมตนเข้ารับผิดร่วมกับความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสมาชิกบัตรหลักด้วยไม่มีข้อความใด ๆ ในการรับรู้หรือผูกพันตามเอกสารหมาย จ.5 ข้อบังคับของสมาชิกภาพนั้นแต่ประการใดด้วย จึงไม่อาจแปลความถึงขนาดให้มีผลผูกพันจำเลยที่ 2 ให้ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ทั้งนางสาวเสาวลักษณ์พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ฟ้องคดีนี้ก็ได้เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 2 ถามค้านว่าตามใบสมัครสมาชิกบัตรเสริมเอกสารหมาย จ.6 จำเลยที่ 2 ไม่ได้ตกลงด้วยกับข้อความต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสารดังกล่าวร่วมกับจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยที่ 2 ขอนี้ฟังขึ้น ไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นอื่น"

พินิจพิจารณาเห็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วินัย วิมลเศรษฐ-พูนศักดิ์ จงกลนี้-วิชา มหาคุณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>